

1503645-21.2021.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2251445/2021 - DISE-

DEL.SEC.FRANCA, 20263242 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 528/21/332 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2251445 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503645-21.2021.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503645-21.2021.8.26.0196

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2251445/2021 - DISE-

DEL.SEC.FRANCA, 20263242 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 528/21/332 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2251445 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fernando Donzelli Ferreira

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra FERNANDO DONZELLI FERREIRA, por infração ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, já que, segundo a denúncia, no dia 15 de setembro de 2021, às 09h30, na rua Augusto Cunha Coelho, número 4640, Jardim Noêmia, nesta cidade e comarca, o denunciado tinha em depósito e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 116 (cento e dezesseis) comprimidos de substância entorpecente

denominada "3,4-metilenodioximetanfetamina", conhecida como "Ecstasy"; 05 (cinco) porções da substância TETRAHIDROCANABINOL (THC), extraída do vegetal Cannabis sativa L, na forma de erva ressequida, dividida em 01 (uma) porção média e 04 (quatro) tijolos, droga conhecida por 'maconha', pesando 3.140,00g (três mil, cento e quarenta gramas); 05 (cinco) porções da substância TETRAHIDROCANABINOL (THC), extraída do vegetal Cannabis sativa L, na forma de erva ressequida, dividida em 05 (cinco) potes em forma de buchas, droga comumente conhecida por 'maconha', pesando 218,5g (duzentos e dezoito gramas e cinquenta centigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 31/33, laudo de constatação provisória de fls. 35/47, bem como laudo de exame químico toxicológico de fls. 130/132. Notificado (fls. 159), o réu apresentou defesa prévia por intermédio de advogado constituído (fls. 169/173).

Recebida a denúncia (fls. 174/176), em audiência, foram ouvidas duas testemunhas comuns, uma de defesa e interrogado o réu (fls. 197).

Encerrada a instrução, os debates foram substituídos por alegações escritas, manifestando-se as partes em prol de suas pretensões (fls. 200/208 e 220/229).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito é inconteste frente aos documentos de fls. 07/10, 31/33, 35/37, 38/40, 41/44, 45/47, 127/129 e 130/132, apresentando as substâncias apreendidas resultado positivo para maconha.

A autoria atribuída ao réu, por sua vez, é indubitosa.

O réu confessou a prática do crime nas duas fases. Alegou que trabalhava como pespontador, mas em razão da pandemia perdeu o emprego. Disse que estava passando por dificuldades financeiras e que, em um ato de desespero, resolveu vender drogas. Disse estar arrependido e ser o responsável pelos cuidados de seu avô, de 82 anos de idade. Em audiência, acrescentou que o dinheiro localizado em sua casa era proveniente da venda de drogas em uma festa alguns dias antes.

Os policiais civis Fabrício Alex Sander Silveira Caceres Stefani e Murilo Augusto Souza Nascimento relataram que receberam informação no disque-denúncia de que a pessoa de nome Fernando, morador na rua Augusto Cunha Coelho, número 4640, bairro Jardim Noêmia, neste município, estaria promovendo o tráfico de drogas e que vendia as substâncias para conhecidos dele em reuniões, bares e festas. Realizaram monitoramento do local, onde lograram localizar o imóvel e visualizar a pessoa suspeita. Diante dos fatos, solicitaram autorização judicial para adentrar no imóvel acima descrito, tendo a cautelar sido deferida. Na data dos fatos, cumpriram o mandado de busca e apreensão e lograram abordar o suspeito, identificando-o como Fernando Donzelli Ferreira. Localizaram em seu quarto 05 potes contendo em seu interior buchas da planta maconha e 01 porção média da mesma droga, 01 rolo de papel plástico filme, 01 balança de precisão, 06 sachês anti-umidade, utilizados para manter a qualidade da droga armazenada, a quantia de R\$ 1.770,00 e, em uma caixa de isopor localizaram 04 tijolos de maconha, bem como, no interior do guarda-roupas, no bolso de uma blusa de moletom, 116 comprimidos da droga ecstasy. Indagado, Fernando confessou a traficância informando passar por necessidades financeiras. Em audiência, confirmaram que Fernando confessou o tráfico de drogas.

Por sua vez, a testemunha de defesa Luís Gustavo disse que Fernando trabalhou para ele por cerca de oito anos e que pouco mais de quarenta dias antes de ser preso

ainda trabalhava para ele.

De fato, Fernando, em audiência, na presença do Promotor de Justiça e de seu advogado constituído, confessou que estava praticando o tráfico de entorpecentes, a fim de suprir suas dificuldades financeiras.

Com efeito, os policiais foram uníssonos em afirmar que Fernando confessou a prática do crime, além de terem apreendido em sua residência grande quantidade de drogas, bem como diversos petrechos para embalagem dos entorpecentes e R\$ 1.770,00.

De se ressaltar que perfeitamente válidos e dignos de crédito os depoimentos dos policiais civis, em conformidade com as demais provas dos autos e inexistindo indícios que demonstrem a intenção de incriminar gratuitamente o acusado, notadamente porque solicitaram mandado de busca e apreensão para a residência do réu após denúncia anônima. Aliás, nesse sentido é a orientação recente do Colendo STJ, verbis: "Para afastar-se a presumida idoneidade dos policiais militares (ou ao menos suscitar dúvida), é preciso que se constatem importantes divergências em seus relatos ou que esteja demonstrada alguma desavença com o réu, séria o bastante para torná-los suspeitos, pois seria incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem estar social, teriam algum interesse em prejudicar inocentes" (STJ, Decisão monocrática HC 542127, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação 29/10/2019).

Não pairam dúvidas, então, que o réu tinha em depósito e guardava 116 comprimidos de ecstasy e 3.358 gramas de maconha, estando sua conduta subsumida na descrição típica do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Assim, de rigor, na ausência de excludentes, sua responsabilização penal.

O réu é primário. Conta com a atenuante da confissão.

Procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 05 anos de reclusão e o pagamento de 500 dias-multa, tendo em vista o preceito sancionador do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Na segunda fase, em que pese a atenuante da confissão, mantenho a pena no mínimo, em virtude da impossibilidade de redução aquém do mínimo, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, deixo de aplicar o benefício do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a enorme quantidade de drogas, não podendo o acusado ser tratado, pois, como pequeno e eventual traficante, já que pouco crível que a ele seria confiada tamanha quantidade de entorpecentes (116 comprimidos de ecstasy e 3.358 gramas de maconha) acaso já não possuísse anterior envolvimento com a traficância, salientando-se que na casa foram localizados plástico filme, balança de precisão e sachês anti-umidade, tudo destinado ao preparo e comércio das drogas. Neste sentido, pois, a jurisprudência: "(...) No caso, em que pese a primariedade e a ausência de antecedentes do réu, sendo certo que não se tratava de pequeno traficante em sua primeira atividade, pois a quantidade de drogas apreendidas mostra o conhecimento e o envolvimento dele com o submundo do narcotráfico, não fazendo jus ao redutor. No caso em tela, inarredável a conclusão de que a quantidade de entorpecentes apreendidos, demonstra que o recorrente não era pequeno traficante. Portanto, não faz jus à redução de pena, eis que a intenção do legislador é apenas com maior severidade o grande traficante, facultando uma condenação mais branda ao pequeno, o que não é a hipótese dos autos" (Apelação nº 0000844-06.2017.8.26.0599, Comarca de Piracicaba, Rel. Des. Paulo Rossi, j. em 28.11.2018).

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra FERNANDO DONZELLI FERREIRA, qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO a pena de 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, com fundamento no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Autor de crime equiparado a hediondo, constituindo-se, ademais, como raiz de grande parte da criminalidade e causa de contundente desassossego da sociedade nacional contemporânea, não poderá o réu apelar em liberdade, visando em especial a garantia da ordem pública, devendo iniciar o cumprimento da pena corporal no REGIME FECHADO, único adequado ao caso concreto, eis que a gravidade do crime recomenda a fixação de regime mais gravoso como resposta adequada à reprovação e prevenção da conduta praticada pelo réu, em conformidade com o que estabelece o artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal.

Expeça-se ofício de recomendação.

Destruam-se os objetos apreendidos.

Declaro o perdimento do valor apreendido em favor da União, eis que proveniente do tráfico de entorpecentes (fls. 133).

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado no artigo 99 da Lei nº 13.105/15.

P. R. I. C.

Franca, 15 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA